

PERJANJIAN KEMITRAAN MERCHANT

Platform: Cocourir (Kuwrir)

CATATAN PENTING — BACA SEBELUM

DITANDATANGANI Dokumen ini adalah **draft awal** yang disusun sebagai pegangan tertulis kedua pihak. Dokumen ini **BUKAN** akta notaris dan **BUKAN** dokumen final. Sebaiknya direview oleh konsultan hukum sebelum ditandatangani. Semua nilai dalam [] adalah **placeholder** — isi dengan data/nominal yang sebenarnya sebelum ditandatangani.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA ("Platform") Nama Usaha: [Nama PT / Nama Usaha] Diwakili oleh: [Nama Founder/Direktur] NIK/NPWP: [NIK/NPWP] Alamat: [Alamat] Selanjutnya disebut "**Platform**".

PIHAK KEDUA ("Merchant") Nama Usaha / Toko: [Nama Toko/Usaha] Nama Pemilik: [Nama Lengkap Pemilik] NIK: [NIK] Alamat Toko: [Alamat Lengkap Toko] Nomor HP: [Nomor HP] Selanjutnya disebut "**Merchant**".

Platform dan Merchant selanjutnya disebut bersama sebagai "**Para Pihak**".

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di [Kota], pada tanggal [Tanggal].

LATAR BELAKANG

1. Platform adalah penyelenggara aplikasi Cocourir (Kuwrir) — sebuah platform digital yang menghubungkan merchant, driver, dan customer untuk transaksi pembelian produk/makanan beserta layanan pengantaran.
2. Merchant adalah pelaku usaha yang bermaksud bergabung sebagai mitra penjual pada platform, untuk memasarkan produk/makanannya kepada customer melalui aplikasi.
3. Para Pihak sepakat mengatur hak, kewajiban, dan ketentuan kemitraan ini secara tertulis sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini.

PASAL 1 — DASAR AKAD & PRINSIP KERJA SAMA

1.1. Kerja sama ini didasarkan pada prinsip **Wakalah** — Merchant menunjuk Platform sebagai wakil (agen) untuk memasarkan dan memfasilitasi transaksi produk Merchant kepada customer, dengan imbalan berupa **ujrah** (fee/komisi) yang telah disepakati dan diketahui oleh kedua pihak.

1.2. Platform **tidak memotong** harga yang Merchant tetapkan. Harga yang Merchant input di aplikasi adalah harga yang Merchant terima sepenuhnya. Platform menampilkan harga kepada customer dengan markup terpisah yang merupakan hak Platform sebagai wakil/ penyelenggara, **tidak mengurangi** pendapatan Merchant.

1.3. Kerja sama ini bersifat **non-eksklusif** — Merchant bebas berjualan di platform lain atau secara langsung, selama tidak melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 — RUANG LINGKUP LAYANAN PLATFORM

Platform memberikan layanan kepada Merchant berupa:

2.1. **Etalase digital** — tampilan toko & menu produk Merchant di aplikasi customer Cocourir.

2.2. **Manajemen pesanan** — notifikasi order masuk, sistem konfirmasi, dan tracking status pesanan secara real-time melalui aplikasi merchant.

2.3. **Layanan pengantaran** — penghubungan dengan jaringan driver mitra untuk mengantarkan pesanan dari toko Merchant ke customer (termasuk opsi merchant self-deliver jika tersedia).

2.4. **Sistem pembayaran** — pemrosesan pembayaran dari customer (COD / transfer / dompet digital sesuai opsi yang tersedia), penerusan hasil penjualan ke Merchant sesuai mekanisme pencairan.

2.5. **Panel manajemen** — aplikasi Merchant App untuk mengelola produk, harga, stok, dan riwayat pesanan.

2.6. **Dukungan teknis** — layanan bantuan operasional melalui saluran yang disediakan Platform.

PASAL 3 — KOMISI & PEMBAYARAN

3.1. **Model pendapatan Platform:** Platform mengenakan **markup harga produk** yang ditampilkan kepada customer — selisih antara harga yang customer bayar dengan harga yang Merchant tetapkan adalah pendapatan Platform. Merchant **menerima penuh** harga yang Merchant input, tanpa ada potongan dari Platform.

3.2. Merchant **tidak dikenakan biaya pendaftaran, biaya langganan bulanan, atau komisi langsung** atas nilai produk yang terjual.

3.3. Pembayaran kepada Merchant dilakukan melalui mekanisme pencairan (withdrawal) dari saldo wallet Merchant di aplikasi, ke rekening bank yang didaftarkan Merchant, paling lambat [mis. H+1 / H+2 hari kerja] setelah permintaan pencairan diajukan dan disetujui.

3.4. Platform berhak menahan (hold) saldo Merchant selama proses verifikasi apabila terdapat indikasi transaksi yang mencurigakan atau laporan sengketa dari customer, sampai verifikasi selesai.

PASAL 4 — KEWAJIBAN MERCHANT

Merchant wajib:

4.1. **Informasi produk akurat** — menyajikan nama, deskripsi, harga, dan foto produk yang jujur, akurat, dan tidak menyesatkan customer.

4.2. **Kelengkapan izin usaha** — memastikan produk yang dijual memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (izin edar, izin halal jika diklaim halal, PIRT untuk produk rumahan, dan ketentuan lain yang relevan). Platform tidak menanggung risiko hukum atas produk yang tidak memenuhi izin.

4.3. **Keamanan & kebersihan produk** — menjaga standar kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas produk sesuai ketentuan yang berlaku.

4.4. **Merespons pesanan tepat waktu** — mengkonfirmasi atau menolak pesanan yang masuk dalam waktu maksimal [mis. 10 menit] sejak notifikasi order diterima. Pesanan yang tidak direspons dalam batas waktu ini dapat otomatis dibatalkan oleh sistem.

4.5. **Menjaga ketersediaan produk** — memperbarui status ketersediaan (available/sold out) produk secara real-time agar customer tidak memesan produk yang tidak tersedia.

4.6. **Packing yang layak** — mengemas produk dengan aman, rapi, dan sesuai standar pengiriman sehingga produk sampai ke customer dalam kondisi baik.

4.7. **Jam operasional akurat** — mengatur jam buka/tutup toko di aplikasi sesuai kondisi aktual. Apabila toko tutup di

luar jadwal, Merchant wajib segera menonaktifkan toko di aplikasi.

4.8. **Kerahasiaan data** — tidak menggunakan data customer (nama, alamat, nomor HP) yang diperoleh melalui platform untuk tujuan di luar pemenuhan pesanan.

PASAL 5 — HAK MERCHANT

Merchant berhak:

5.1. Menetapkan harga produk secara mandiri — Platform tidak mengintervensi penetapan harga Merchant.

5.2. Menerima seluruh harga jual produk yang Merchant tetapkan, tanpa potongan komisi langsung dari Platform atas nilai produk.

5.3. Menerima notifikasi dan laporan penjualan secara transparan melalui Merchant App.

5.4. Mengajukan keberatan atau banding atas keputusan suspend/pemutusan kemitraan sesuai Pasal 10.

5.5. Menerima dukungan teknis dari Platform apabila mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi.

PASAL 6 — PERLINDUNGAN KONSUMEN (HAK CUSTOMER)

Merchant memahami dan menyepakati bahwa Platform memiliki kewajiban perlindungan konsumen, sehingga Merchant berkomitmen:

6.1. **Tidak mengirimkan produk yang berbeda** dari yang dipesan — baik jenis, varian, ukuran, maupun kualitas yang tidak sesuai deskripsi di aplikasi.

6.2. **Tidak memenuhi pesanan dengan produk yang sudah tidak layak konsumsi** (kadaluarsa, rusak, basi).

6.3. **Menghormati hak pembatalan pesanan** oleh customer sebelum pesanan dikonfirmasi oleh Merchant.

6.4. Apabila Merchant tidak dapat memenuhi pesanan setelah dikonfirmasi (karena stok habis, bahan tidak tersedia, dll.), **Merchant wajib segera membatalkan** dan tidak menunda pengiriman tanpa informasi — customer berhak mendapat refund penuh atas pesanan yang dibatalkan dari sisi Merchant.

6.5. Apabila terdapat komplain customer yang valid (produk tidak sesuai, tidak sampai, atau kondisi rusak karena packing buruk), Platform berhak mendebet saldo Merchant untuk pengembalian dana (refund) kepada customer, setelah melalui proses verifikasi yang adil.

6.6. Merchant tidak diperkenankan menghubungi atau melakukan transaksi langsung dengan customer di luar platform untuk pesanan yang berasal dari platform, dengan tujuan menghindari komisi atau fee Platform.

PASAL 7 — SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

Platform berkomitmen kepada Merchant:

7.1. **Uptime aplikasi:** Platform berupaya menjaga ketersediaan aplikasi minimal [mis. 95%] dalam sebulan. Downtime terjadwal akan diinformasikan minimal [mis. 24 jam] sebelumnya.

7.2. **Respons dukungan:** Platform merespons pertanyaan/keluhan Merchant melalui saluran resmi dalam waktu maksimal [mis. 1×24 jam hari kerja] .

7.3. **Pencairan saldo:** saldo Merchant yang sudah dapat dicairkan akan diproses dalam [mis. H+1/H+2 hari kerja] setelah permintaan diajukan, kecuali dalam kondisi hold sesuai Pasal 3.4.

PASAL 8 — LARANGAN & KONTEN TERLARANG

Merchant dilarang menjual atau menawarkan melalui platform:

8.1. Produk yang dilarang hukum — narkoba, senjata api/tajam ilegal, dan produk ilegal lainnya.

8.2. Produk yang memerlukan izin khusus yang tidak dimiliki Merchant (obat-obatan tertentu, dll.).

8.3. Konten yang melanggar norma kesusilaan, SARA, atau hak kekayaan intelektual pihak lain.

8.4. Produk yang diklaim halal tanpa sertifikasi yang dapat diverifikasi, apabila Platform telah menetapkan kebijakan label halal.

Pelanggaran terhadap Pasal ini merupakan dasar suspend atau pemutusan kemitraan sesuai Pasal 10.

PASAL 9 — TANGGUNG JAWAB & PENANGANAN KOMPLAIN

9.1 Batas Tanggung Jawab Platform

9.1.1. Platform bertindak sebagai **perantara/fasilitator** yang menghubungkan Merchant dengan customer — bukan sebagai produsen, pengelola dapur, atau pihak yang memiliki kendali atas proses produksi produk Merchant.

9.1.2. Oleh karena itu, **tanggung jawab atas kualitas, keamanan pangan, kebersihan produksi, dan dampak kesehatan produk yang dijual sepenuhnya berada pada Merchant**, sesuai ketentuan Pasal 4.2 dan 4.3 Perjanjian ini.

9.1.3. Apabila terdapat tuntutan atau gugatan dari customer atau pihak ketiga yang berkaitan dengan kualitas/keamanan produk (termasuk namun tidak terbatas pada keracunan makanan, alergi, atau dampak kesehatan lainnya), **Merchant**

bertanggung jawab penuh dan membebaskan Platform dari segala tuntutan hukum, ganti rugi, atau biaya yang timbul akibat hal tersebut.

9.1.4. **Batas maksimum ganti rugi Platform** kepada customer atas klaim yang berkaitan dengan produk Merchant dibatasi hanya sebesar **nilai pesanan yang bersangkutan** (refund). Biaya medis, kerugian ekonomi, atau kerugian lanjutan (consequential damages) lainnya bukan merupakan tanggung jawab Platform dan menjadi kewajiban Merchant sepenuhnya.

9.2 Prosedur Penanganan Komplain

Tahap	Pihak	Tindakan	Waktu
1. Laporan masuk	Customer	Melaporkan masalah melalui aplikasi (foto/ deskripsi)	Paling lambat 24 jam setelah pesanan diterima
2. Verifikasi awal	Platform	Meninjau laporan dan menghubungi Merchant untuk klarifikasi	Maks. 1 x 24 jam kerja setelah laporan diterima
3. Respons Merchant	Merchant	Memberikan tanggapan/ klarifikasi kepada Platform	Maks. 12 jam setelah dihubungi Platform
4. Keputusan	Platform	Memutuskan: refund penuh / refund sebagian / ditolak, berdasarkan bukti yang ada	Maks. 1 x 24 jam setelah klarifikasi Merchant diterima
5. Eksekusi	Platform	Memproses refund ke customer dan/	Segera setelah keputusan

Tahap	Pihak	Tindakan	Waktu
		atau mendeбет saldo Merchant	

9.2.1. Apabila Merchant tidak merespons dalam waktu yang ditetapkan pada tahap 3, Platform berhak memutuskan refund penuh kepada customer dan mendeбет saldo Merchant sejumlah nilai pesanan.

9.2.2. Untuk **kasus serius yang berkaitan dengan dampak kesehatan** (keracunan, reaksi alergi berat, dll.): - Platform segera **menonaktifkan sementara** produk/toko Merchant yang dilaporkan sambil menunggu klarifikasi. - Platform memfasilitasi komunikasi antara customer dan Merchant, namun **tidak menjadi pihak yang bertanggung jawab atas biaya medis atau ganti rugi kesehatan** — hal ini diselesaikan langsung antara customer dan Merchant. - Apabila laporan terbukti valid, Merchant dapat dikenakan tindakan sesuai Pasal 10.

9.2.3. Customer yang mengalami dampak kesehatan serius berhak menempuh jalur hukum langsung kepada Merchant berdasarkan **UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** dan **UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan**. Platform bersedia memberikan data transaksi yang relevan apabila diperlukan dalam proses hukum tersebut.

9.3 Pembagian Tanggung Jawab (Ringkasan)

Jenis Masalah	Tanggung Jawab Utama
Kualitas/rasa produk tidak sesuai deskripsi	Merchant
Produk kadaluarsa / basi / tidak layak konsumsi	Merchant
Keracunan makanan / dampak kesehatan	Merchant (Platform hanya fasilitator)
	Merchant

Jenis Masalah	Tanggung Jawab Utama
Produk rusak/tumpah karena packing buruk	
Produk rusak karena kelalaian pengantaran Driver	Driver (diatur dalam akad Driver)
Pesanan tidak sampai karena sistem error Platform	Platform
Kesalahan harga/transaksi karena bug aplikasi	Platform

PASAL 10 — SUSPEND, PENONAKTIFAN & PEMUTUSAN KEMITRAAN

9.1 Suspend Sementara

Platform berhak menangguhkan (suspend) akun Merchant **tanpa pemberitahuan terlebih dahulu** apabila:

- (a) **Tidak aktif**: Merchant tidak membuka toko (toko selalu berstatus tutup atau tidak ada satu pun order dikonfirmasi) selama **7 (tujuh) hari kalender** berturut-turut tanpa pemberitahuan kepada Platform. Apabila Merchant mengetahui akan tutup sementara (misal libur), wajib memberitahu admin Platform terlebih dahulu agar tidak terkena suspend otomatis.
- (b) Terdapat **3 (tiga) atau lebih** komplain customer yang valid dalam periode **30 hari** yang berkaitan dengan produk tidak sesuai, kualitas buruk, atau packing rusak.
- (c) Merchant terbukti melanggar Pasal 6 (perlindungan konsumen) atau Pasal 8 (larangan produk).
- (d) Terdapat indikasi kecurangan/manipulasi transaksi yang sedang dalam proses verifikasi.

Durasi suspend sementara: selama proses evaluasi atau sampai Merchant mengajukan reaktivasi (lihat 9.2). Selama

suspend, toko Merchant tidak tampil di aplikasi customer dan tidak dapat menerima pesanan baru.

9.2 Reaktivasi Setelah Suspend Tidak Aktif

Suspend akibat ketidakaktifan (Pasal 10.1a) bukan merupakan hukuman — Merchant dapat mengaktifkan kembali akunnya dengan prosedur berikut:

- (a) Merchant mengajukan **permohonan reaktivasi** kepada admin Platform melalui saluran resmi yang tersedia (aplikasi / WhatsApp admin / saluran lain yang ditetapkan Platform).
- (b) Admin Platform memproses permohonan reaktivasi paling lambat **1 (satu) hari kerja** sejak permohonan diterima.
- (c) Setelah disetujui, akun Merchant aktif kembali dan toko dapat tampil di aplikasi customer.
- (d) Apabila Merchant kembali tidak aktif tanpa pemberitahuan sebanyak **3 (tiga) kali** dalam masa kemitraan, Platform berhak mengevaluasi kelanjutan kemitraan.

9.3 Prosedur Banding Suspend (Pelanggaran)

Untuk suspend akibat pelanggaran (Pasal 10.1b–d), berlaku prosedur banding berikut:

- (a) Merchant yang terkena suspend berhak mengajukan **keberatan (banding)** kepada Platform dalam waktu 7 hari sejak notifikasi suspend diterima.
- (b) Platform wajib memberikan respons atas banding dalam waktu 5 hari kerja.
- (c) Apabila banding diterima, akun dipulihkan. Apabila ditolak, merchant dapat meminta mediasi sesuai Pasal 12.

9.4 Pemutusan Kemitraan Permanen

Platform berhak memutus kemitraan secara permanen apabila:

- (a) Merchant terbukti melakukan penipuan terhadap customer atau Platform (produk palsu, manipulasi pembayaran, dst).
- (b) Merchant melanggar Pasal 8 (produk terlarang).
- (c) Merchant telah mendapat suspend sementara sebanyak [mis. 3 kali] dalam masa kemitraan dan tetap mengulangi pelanggaran.
- (d) Merchant mengakhiri kemitraan secara sukarela dengan memberitahu Platform minimal [mis. 7 hari] sebelumnya.

Saldo wallet yang tersisa pada akun yang diputus akan dicairkan sesuai prosedur Pasal 3.3, setelah proses verifikasi sengketa selesai.

PASAL 10 — KERAHASIAAN DATA

10.1. Platform berkomitmen menjaga kerahasiaan data bisnis Merchant (data penjualan, harga, dan informasi pribadi pemilik) dan tidak membagikannya kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan, kecuali: - Diwajibkan oleh hukum/regulasi yang berlaku. - Diperlukan untuk proses penyelesaian sengketa.

10.2. Merchant berkomitmen menjaga kerahasiaan data customer yang diperoleh melalui platform sebagaimana diatur di Pasal 4.8.

PASAL 11 — PERUBAHAN KETENTUAN

11.1. Platform berhak mengubah ketentuan dalam Perjanjian ini (termasuk mekanisme komisi, SLA, dan aturan

suspend) dengan memberikan pemberitahuan kepada Merchant minimal [mis. 14 hari] sebelum perubahan berlaku efektif, melalui aplikasi atau saluran resmi lainnya.

11.2. Apabila Merchant tidak menyetujui perubahan, Merchant berhak mengakhiri kemitraan sesuai Pasal 10.4(d) sebelum perubahan berlaku.

PASAL 12 — PENYELESAIAN SENGKETA

12.1. Apabila timbul perselisihan, Para Pihak sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui **musyawarah** dalam waktu [mis. 14 hari].

12.2. Apabila musyawarah tidak berhasil, penyelesaian ditempuh melalui [pilih: mediasi / BASYARNAS / Pengadilan Negeri domisili Platform].

PASAL 13 — KETENTUAN LAIN

13.1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas selama kemitraan berjalan, kecuali diakhiri sesuai Pasal 10.

13.2. Perubahan atas Perjanjian ini hanya sah apabila dilakukan secara tertulis dan disetujui kedua pihak, kecuali perubahan platform-wide yang tunduk pada Pasal 11.

13.3. Ketentuan yang tidak diatur dalam Perjanjian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

TANDA TANGAN

Dengan ini Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian ini.

Platform	Merchant
[Nama Founder/Direktur]	[Nama Pemilik Merchant]
[Jabatan]	[Nama Usaha/Toko]

Saksi: [Nama] ____